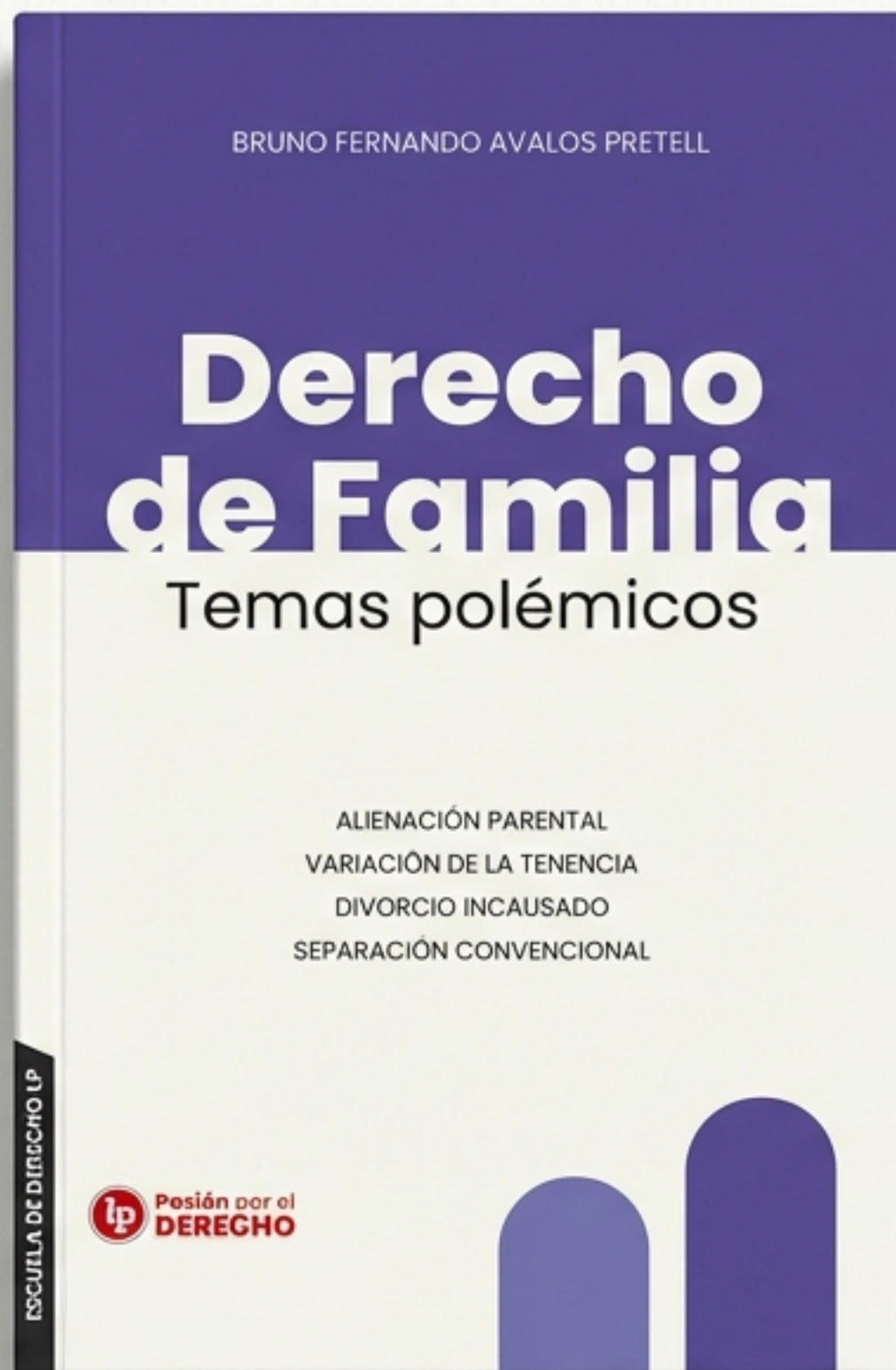




Tipos de Tenencia en el Perú: Un Análisis Estructural

LP Red

Clasificación por **Tiempo y Ejercicio**
basada en la obra de **Bruno Fernando Avalos Pretell**

La arquitectura jurídica de la tenencia familiar

La doctrina ha desarrollado una tipología específica para entender la custodia, dividiéndola en dos ejes fundamentales:



Tenencia Definitiva: La búsqueda de estabilidad

Definición y Carácter

Es aquella sustentada en una sentencia judicial o un acuerdo conciliatorio.

Se denomina “definitiva” porque su variación requiere un nuevo acto jurídico (un nuevo proceso o conciliación).



Marco Legal (Art. 81 Código de los Niños y Adolescentes)

Si no hay acuerdo, el juez debe otorgar como primera opción la Tenencia Compartida. Excepcionalmente, se otorga la Tenencia Exclusiva, siempre salvaguardando el interés superior del niño.

Tenencia Provisional: Medidas anticipadas de protección

- **Definición:** Medida cautelar concedida durante el proceso judicial para garantizar el bienestar inmediato del menor antes de la sentencia final.
- **Criterio Clave:** Se otorga al progenitor que pueda tutelar mejor las necesidades materiales y espirituales del niño mientras dure el litigio.
- **Legitimidad:** Solo puede ser solicitada por el progenitor que no ejerce la tenencia de hecho o de derecho en ese momento.



El factor urgencia en la Tenencia Provisional



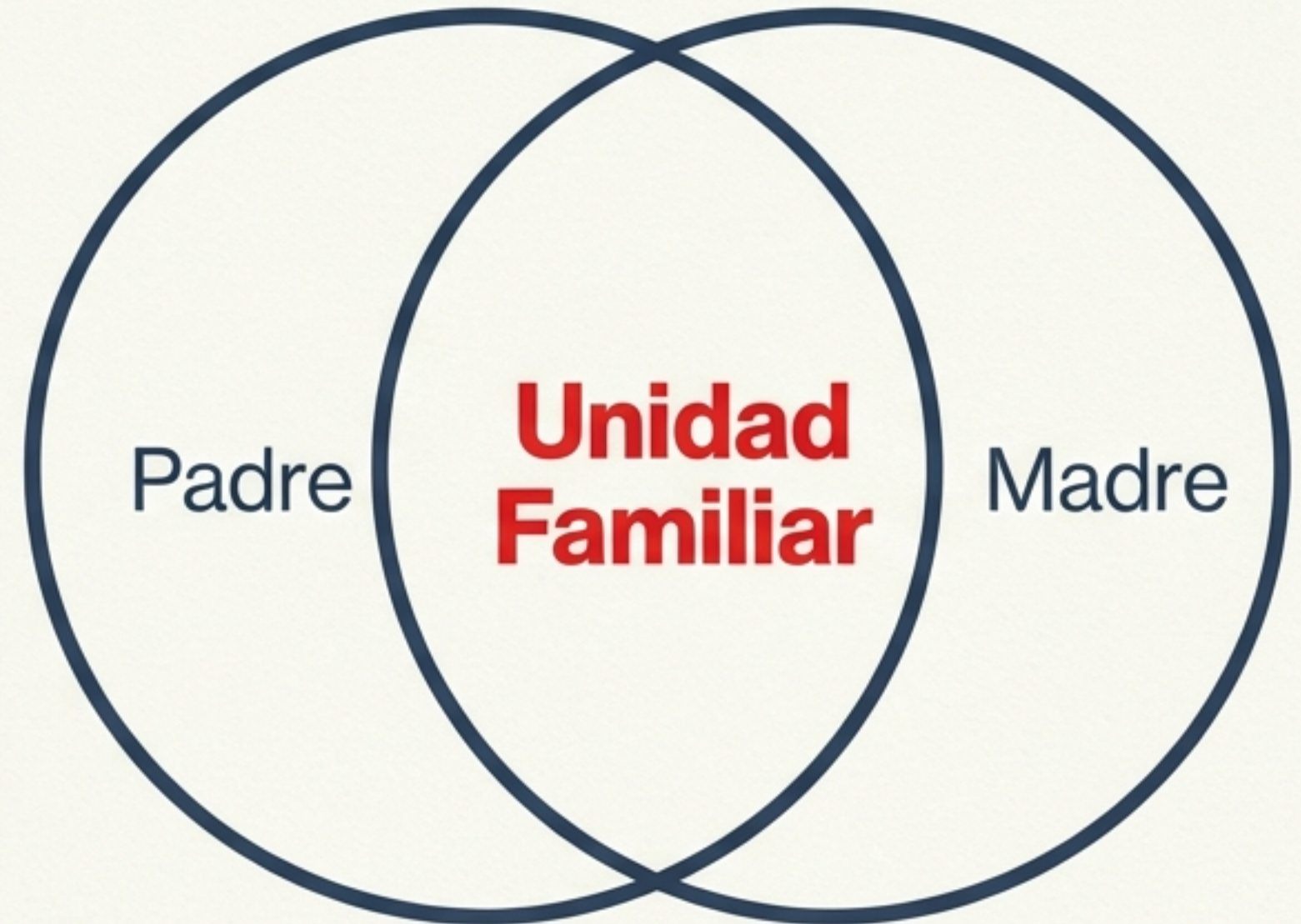
Justificación: Minoría de edad requiere cuidado especial permanente.



Justificación: Se requiere contradictorio previo para identificar al padre idóneo.

Tenencia Conjunta: La convivencia simultánea

- Se da cuando ambos padres conviven con sus hijos, ejerciendo conjuntamente el derecho-deber.
- Implica la inexistencia de separación (ni divorcio, ni separación de cuerpos, ni separación de hecho).
- En este escenario, los padres ejercen simultáneamente todos los atributos de la patria potestad (personales y patrimoniales).

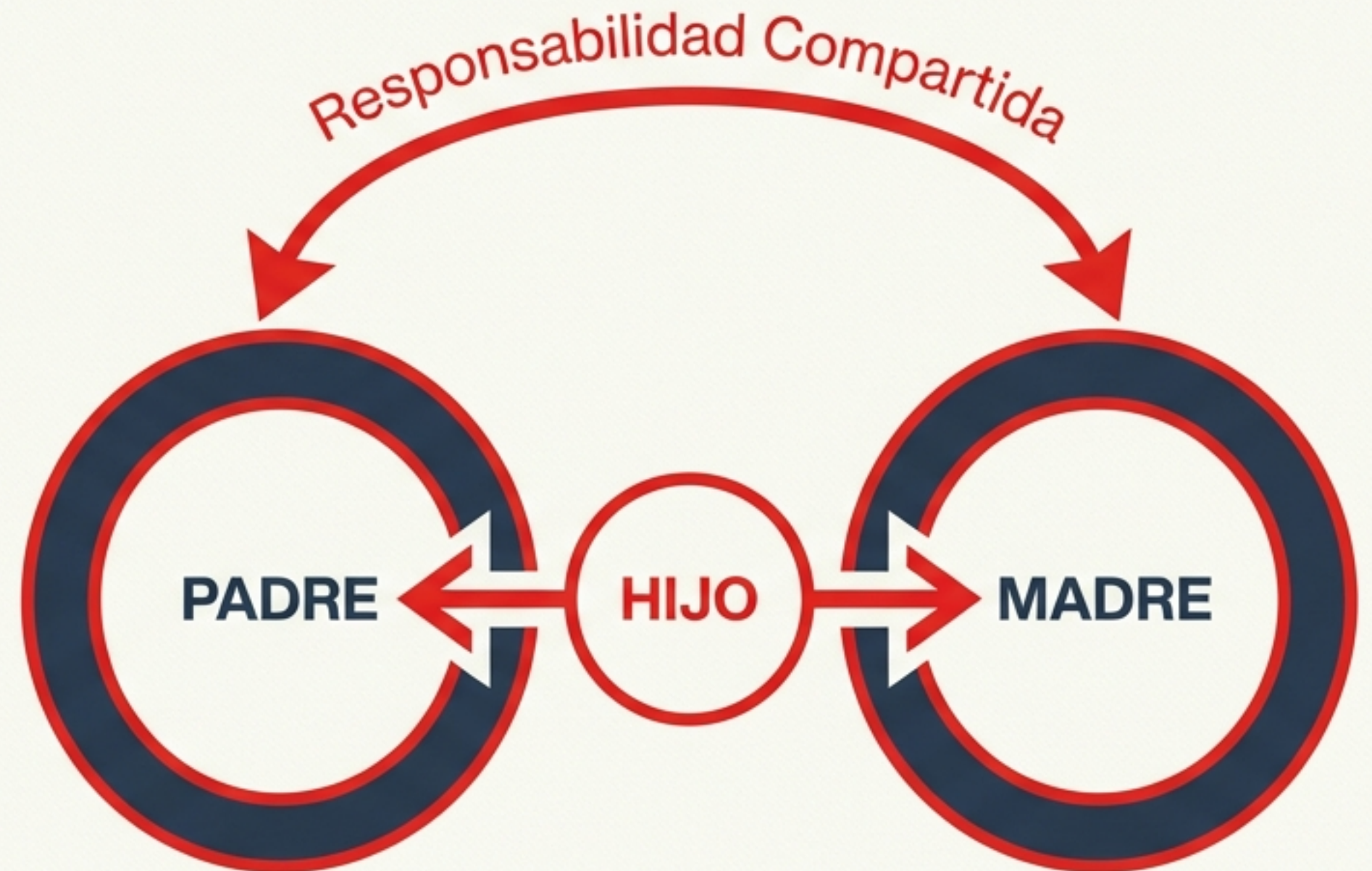


Tenencia Compartida: Hacia la coparentalidad

Figura del Derecho Anglosajón que permite a los menores disfrutar de la convivencia con ambos padres a pesar de la separación.

Concepto Central: Mamá y papá son responsables y tienen autoridad por el cuidado ejercido, manteniendo la “apariencia de una familia incólume” (Marisol Fernández Revoredo).

Efecto: Ambos progenitores intervienen activamente en el desarrollo social, físico y emocional del hijo.



La filosofía detrás del régimen compartido



“La tenencia compartida es más que una institución legal, es una entidad resultante de un proceso sociocultural.”

— Fermín Romero

Principios Rectores

Derecho del Menor

Derecho del Menor

A ser cuidado por ambos padres.

Equilibrio

Equilibrio

Reparto equitativo de derechos y deberes.

Vínculo Parental

Vínculo Parental

La separación pone fin a la pareja, no a los padres.

Requisitos Prácticos: Proximidad de domicilios, diálogo fluido y equilibrio emocional.

Ventajas y Desafíos de la Tenencia Compartida

BENEFICIOS

- ✓ Convivencia igualitaria.
- ✓ Disminución de conflictos de lealtades en el niño.
- ✓ Equilibrio en los gastos de crianza.
- ✓ Mejora en la comunicación parental.

DESAFÍOS

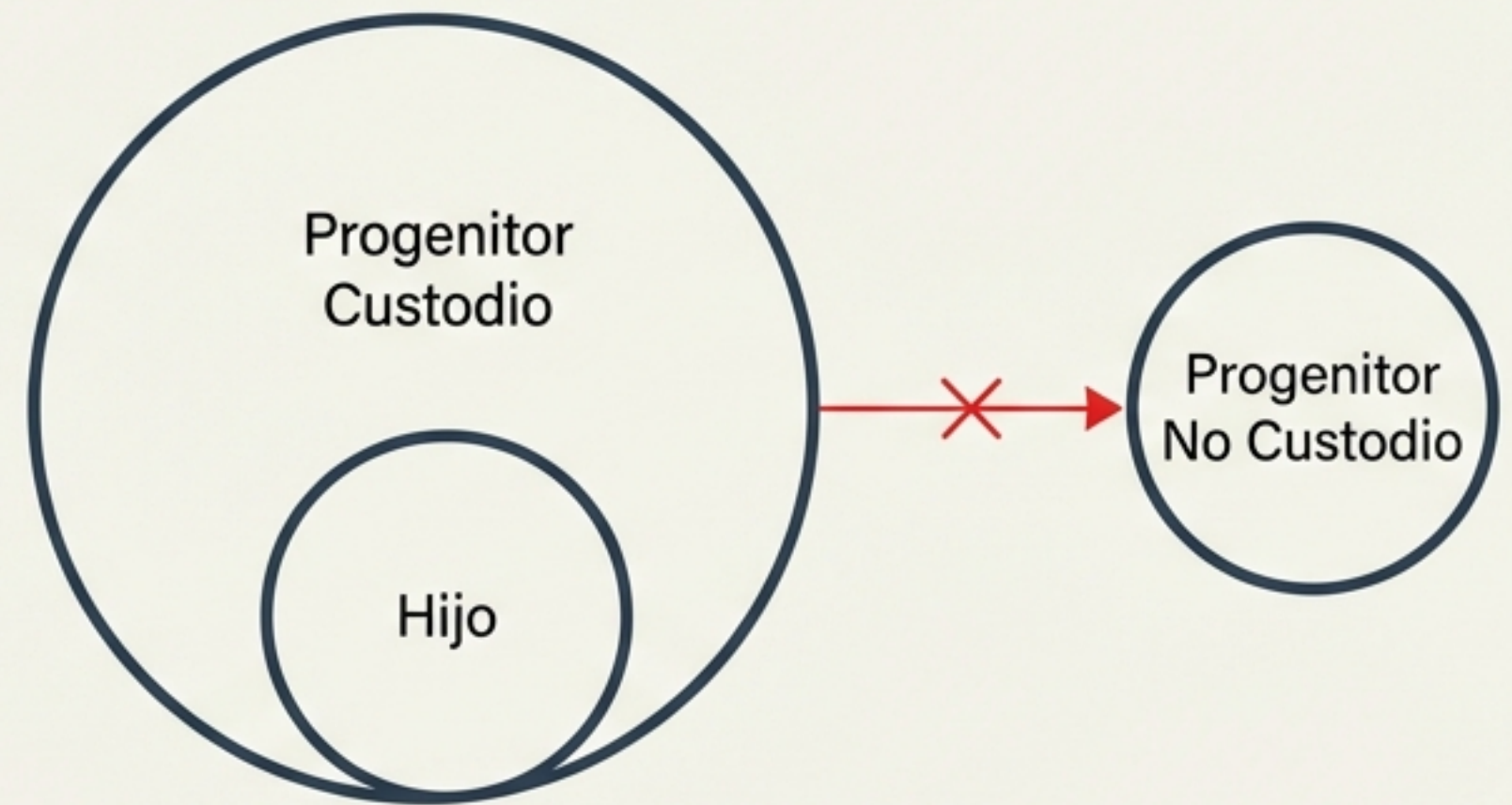
- ⚠ Adaptación material (doble casa, reglas, hábitos).
- ⚠ Altos costos económicos.
- ⚠ Necesidad de trabajos con horarios flexibles.
- ⚠ Requiere proximidad geográfica obligatoria.

Tenencia Exclusiva: El modelo monoparental

Definición: Solo uno de los progenitores cohabita con el hijo (sin importar si hubo matrimonio o convivencia previa).

Poder de Decisión: El progenitor custodio está facultado para decidir sobre aspectos de la custodia sin necesitar autorización previa del otro padre.

Contexto Histórico: Antes de la Ley 29269, esta era la única forma legal de resolver conflictos de convivencia en el Perú.



El Régimen de Relación (Visitas)

La otra cara de la Tenencia Exclusiva

- **Concepto:** El padre que no ejerce la tenencia exclusiva mantiene el derecho a "relacionarse" con su hijo.
- **La Dinámica:** Genera un dualismo donde un padre asume la carga diaria y el otro se relaciona solo "algunos días".
- **El Conflicto Legal:** El Art. 88 del Código de los Niños y Adolescentes condiciona este derecho al pago de la pensión de alimentos.

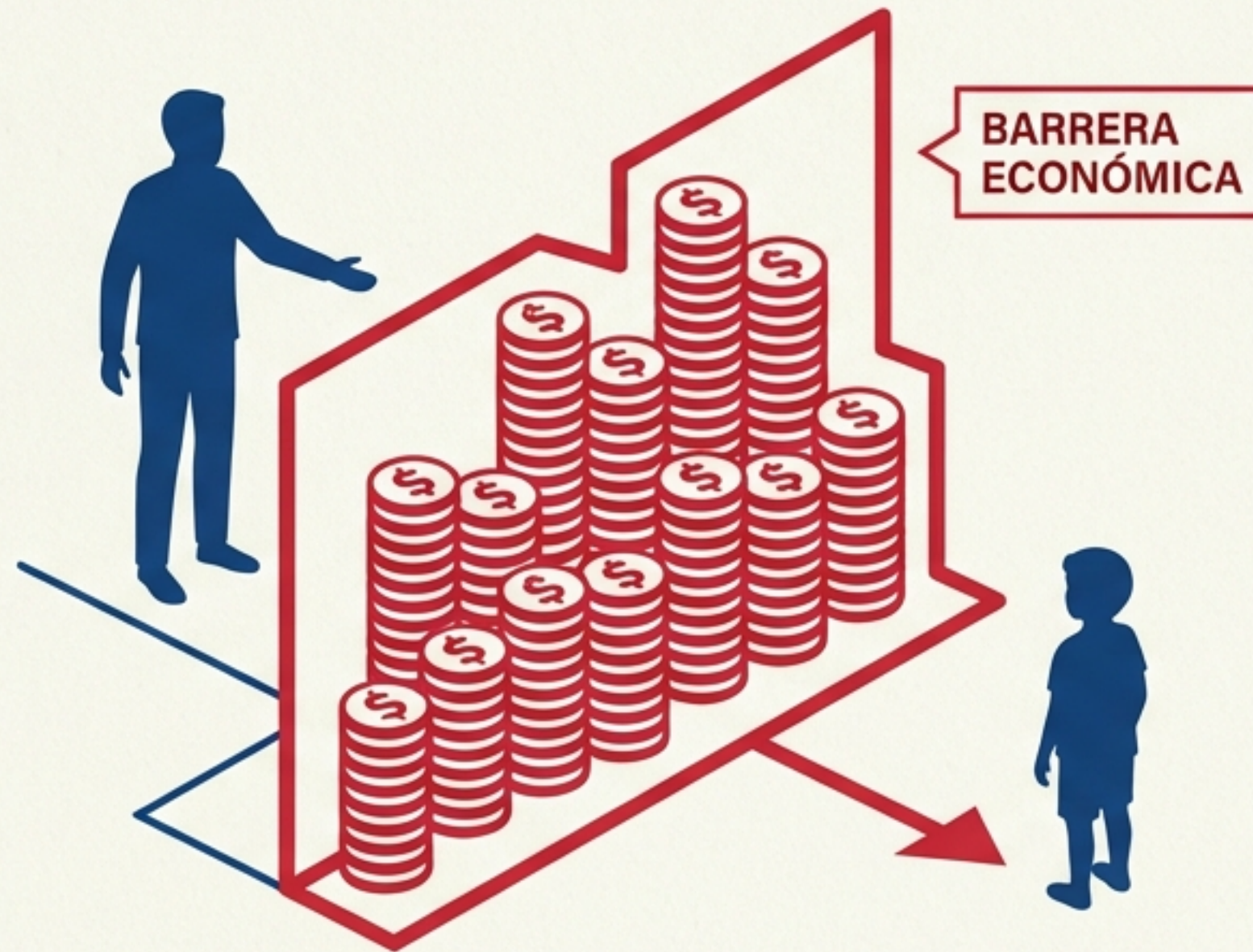
5						
12						
19						
26						

Polémica: ¿Deuda alimentaria vs. Derecho de relación?

LA NORMA - ART. 88

Exige que el padre sin tenencia acredite estar al día en la pensión de alimentos para poder exigir su régimen de visitas.

Lógica Tradicional: No se puede premiar al deudor con ver a su hijo.



LA CRÍTICA

Bruno Avalos Pretell cuestiona severamente esta exigencia.

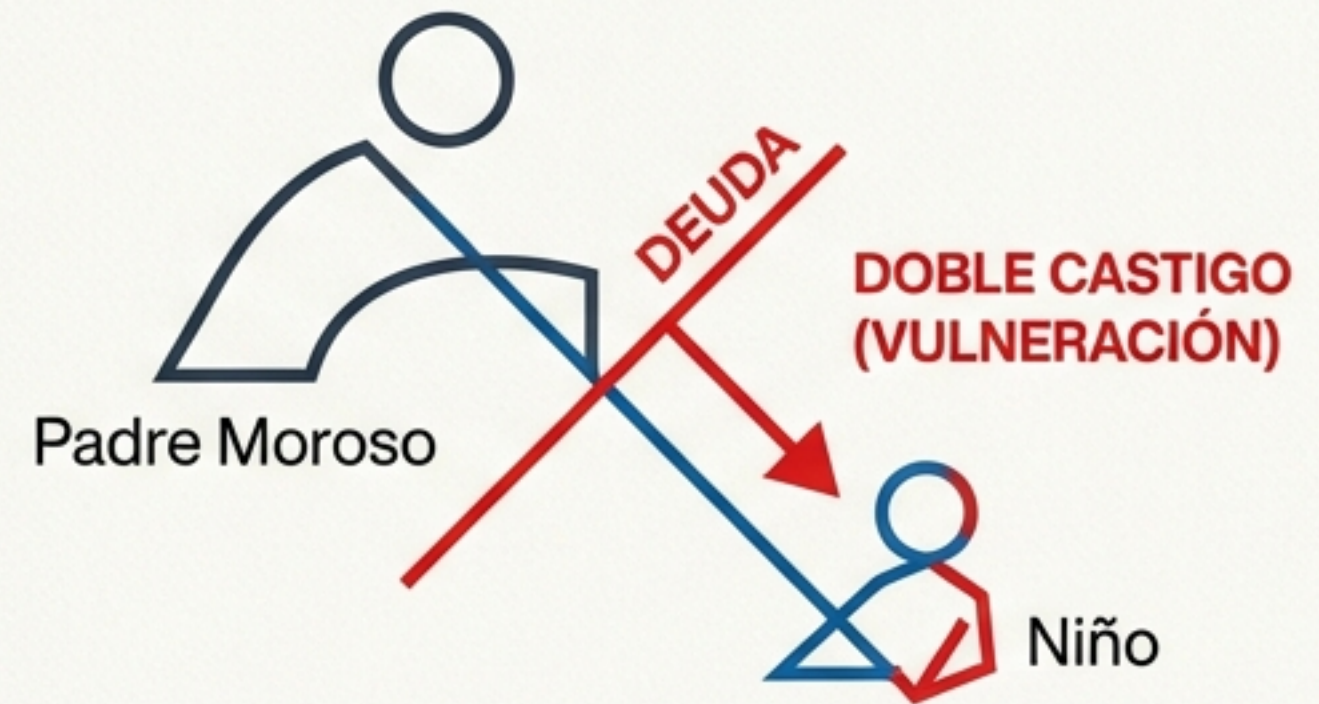
Argumento: La deuda económica no debe condicionar el vínculo afectivo.

El “Doble Castigo” según Avalos Pretell

Impedir las visitas por deuda no solo castiga al padre moroso, sino **ESPECIALMENTE AL NIÑO.**

Derechos Vulnerados del Menor:

- 1. Derecho a la Identidad Dinámica.
- 2. Integridad psicológica.
- 3. Dignidad humana.



El derecho de relación es titularidad del niño, no solo del padre. Restringirlo por motivos económicos daña el desarrollo integral del menor.

Evolución Normativa en el Perú



Tendencia: De la "autoridad de uno" a la "corresponsabilidad de ambos".

Profundiza en el Derecho de Familia

Para un análisis detallado sobre Alienación Parental, Variación de Tenencia y Divorcio Incausado, consulte la obra completa.

Recurso: Libro "Derecho de Familia: Temas Polémicos" de Bruno Fernando Avalos Pretell.

Oportunidad Académica:
Diplomado en Derecho de familia y procesal familiar en LP • **Pasión por el Derecho.**



DIPLOMADO

**Derecho
constitucional,
procesal constitucional
y DD. HH**

**HASTA EL
4 DE FEB UN
LIBRO GRATIS**